Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Temi trasversali e percorsi fra gli argomenti

Trasversale ai punti 1-7 del programma — percorsi fra gli argomenti e trasparenza

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
10 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Temi trasversali e percorsi fra gli argomenti **1**

1.1 D1 — Dalla Banca d'Italia alla legge 262/2005, all'EBA e al SEVIF 1

1.2 D2 — Dall'art. 5 alle partecipazioni (art. 19) e all'autorizzazione (art. 14) . . . 1

1.3 D3 — BCE e Banca d'Italia: chi decide che cosa 2

1.4 D4 — Esponenti e partecipanti: la differenza fra l'art. 25 e l'art. 26 3

1.5 D5 — Dall'autorizzazione alla BCC: adesione al gruppo e potere della capogruppo 3

1.6 D6 — Dalle popolari alle BCC: il filo della specialità cooperativa 4

1.7 D7 — La specialità bancaria rispetto al diritto comune 4

1.8 D8 — Dalle direttive al passaporto europeo e al MVU 5

1.9 D9 — Dall'EBA al SEVIF alla BCE: i livelli della vigilanza europea e la Banca d'Italia 5

1.10 D10 — Dall'art. 5 all'art. 127: la trasparenza come secondo perimetro 6

1 | Temi trasversali e percorsi fra gli argomenti

Con gli assistenti l'orale è una catena di quattro o sei temi agganciati («da lì si è collegato a…»). Questo capitolo raccoglie i percorsi tipici: ogni risposta chiude con il ponte verso il tema successivo, e le norme sono quelle già viste nei capitoli dei singoli punti. In coda sta un tema che attraversa il programma: la trasparenza come secondo perimetro della vigilanza.

1.1. D1 — Dalla Banca d'Italia alla legge 262/2005, all'EBA e al SEVIF

Domanda. Parta dalla Banca d'Italia: come è organizzata dopo la legge 262 del 2005, e come si collega all'EBA e al SEVIF?

Risposta ideale. La Banca d'Italia è, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 262/2005, un istituto di diritto pubblico, parte integrante del Sistema europeo di banche centrali, e la legge sul risparmio ne ha ridisegnato la governance su collegialità, trasparenza e mandato a termine. I provvedimenti di rilevanza esterna spettano al Direttorio, composto dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice Direttori generali, che decide a maggioranza con prevalenza del voto del Governatore in caso di parità; il mandato è di sei anni, rinnovabile una sola volta, e gli atti sono scritti e motivati. Il Consiglio superiore, formato dal Governatore e da tredici consiglieri, amministra l'Istituto ma non ha poteri di vigilanza bancaria. L'Assemblea dei partecipanti, cioè banche, assicurazioni, fondazioni ed enti previdenziali, nessuno dei quali può detenere più del 5 per cento di un capitale di 7,5 miliardi, approva il bilancio e nomina i consiglieri superiori, ma non incide sulle decisioni di vigilanza. In sede europea la Banca d'Italia è, per l'art. 6, comma 3, TUB, parte del SEVIF e del MVU: nel SEVIF l'EBA fa le regole per le banche dell'Unione e la Banca d'Italia siede nel suo consiglio delle autorità di vigilanza. Resta da dire a quali fini tutto questo potere sia orientato, ed è l'art. 5.

1.2. D2 — Dall'art. 5 alle partecipazioni (art. 19) e all'autorizzazione (art. 14)

Domanda. Parta dall'art. 5 e mi porti alle partecipazioni dei soci e all'autorizzazione: che cosa lega queste norme?

Risposta ideale. Le lega la sana e prudente gestione. L'art. 5 fissa le finalità della vigilanza: sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema, osservanza delle norme sul credito. Il primo strumento per perseguirle è il controllo all'ingresso nel capitale. L'art. 19, comma 1, sottopone ad autorizzazione preventiva l'acquisizione di partecipazioni che danno il controllo o l'influenza notevole, o almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale, e le variazioni al 20, 30 e 50 per cento. La ratio è che chi può incidere sulla gestione della banca deve essere affidabile: il comma 5 valuta la reputazione dell'acquirente, l'idoneità di chi gestirà la banca, la sua solidità finanziaria, l'idoneità della struttura del gruppo e la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare operazioni di riciclaggio. Il secondo strumento è l'autorizzazione all'attività bancaria, che incorpora il primo: fra le condizioni dell'art. 14, comma 1, c'è che sussistano i presupposti dell'autorizzazione dell'art. 19 per i titolari delle partecipazioni, o che siano comunicati i primi venti azionisti, e che gli esponenti siano idonei ai sensi dell'art. 26. Il diniego dell'art. 14, comma 2, e la proposta di diniego dell'art. 19, comma 5-bis, hanno lo stesso parametro, la sana e prudente gestione: sono lo stesso giudizio in due momenti della vita della banca. Resta un'asimmetria, ed è su chi decide: nell'art. 14 la Banca d'Italia può negare da sola, nell'art. 19 propone soltanto. È il passaggio successivo.

1.3. D3 — BCE e Banca d'Italia: chi decide che cosa

Domanda. Dopo l'Unione bancaria, chi decide che cosa, la BCE o la Banca d'Italia? Mi faccia l'esempio dell'autorizzazione, delle partecipazioni, degli esponenti e delle banche meno significative.

Risposta ideale. Il criterio generale è la significatività, ma autorizzazione, partecipazioni qualificate e revoca sono procedimenti comuni, sempre della BCE. Per l'autorizzazione l'istanza si presenta alla Banca d'Italia, che verifica le condizioni del diritto nazionale: se sono soddisfatte propone alla BCE il rilascio, altrimenti respinge essa stessa la domanda. Per questo l'art. 14, comma 2, dice che l'autorizzazione è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia ed è negata dall'una o dall'altra. Per le partecipazioni è diverso: l'art. 19, comma 5, attribuisce l'autorizzazione alla BCE su proposta, il comma 5-bis fa proporre alla Banca d'Italia il diniego, e la decisione resta alla BCE secondo l'art. 15 del regolamento 1024/2013; fa eccezione l'acquisizione in risoluzione, che spetta alla Banca d'Italia. L'asimmetria nasce dal regolamento: sull'autorizzazione l'autorità nazionale può respingere da sola, sulle partecipazioni no. Sugli esponenti decide anzitutto la banca, ai sensi dell'art. 26, comma 5; poi per le significative interviene la BCE, per le meno significative la Banca d'Italia. Il regolamento affida infatti alle autorità nazionali la vigilanza prudenziale sulle meno significative, ai sensi dell'art. 6, par. 6, fermo il potere della BCE di avocare i poteri in qualsiasi momento, se serve a garantire standard di vigilanza coerenti, par. 5, lett. b). Su ogni banca possono quindi convivere decisioni europee e nazionali. E fra le decisioni che riguardano chi governa la banca, ne esistono due tipi, quelle sui soci e quelle sugli esponenti.

1.4. D4 — Esponenti e partecipanti: la differenza fra l'art. 25 e l'art. 26

Domanda. Che differenza c'è fra l'art. 25 e l'art. 26? Esponenti e partecipanti al capitale sono trattati allo stesso modo?

Risposta ideale. Hanno la stessa architettura, ma funzioni e conseguenze diverse. Entrambi gli articoli chiedono onorabilità e criteri di competenza e correttezza, in modo da garantire la sana e prudente gestione, e rinviano a un decreto del Ministro dell'economia, sentita la Banca d'Italia. L'art. 26 riguarda chi amministra, dirige e controlla e pretende l'idoneità: professionalità, onorabilità, indipendenza, competenza, correttezza, indipendenza di giudizio e tempo dedicato (nel testo nuovo dell'art. 26, che si applica con il nuovo decreto; fino ad allora vale il d.m. 169/2020). L'art. 25 riguarda i titolari delle partecipazioni dell'art. 19 e chiede soltanto onorabilità, competenza e correttezza, con una competenza graduata sull'influenza che il socio può esercitare. La differenza decisiva è la reazione. Per l'esponente non idoneo la decadenza la pronuncia l'organo di appartenenza entro trenta giorni, art. 26, comma 5; in sede di vigilanza la valutazione spetta alla BCE per le banche significative e alla Banca d'Italia per le altre, art. 24 del d.m. 169/2020; il comma 6, riscritto dal d.lgs. 208/2025, riferisce la valutazione della Banca d'Italia alle banche di maggiore rilevanza individuate dal nuovo decreto, ma si applica solo con quel decreto. Si colpisce la persona. Se il socio non soddisfa i requisiti, l'art. 25, comma 3, sospende il voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società e impone di alienare le partecipazioni eccedenti: si colpisce il diritto, e il socio è neutralizzato, non espulso. Nei gruppi cooperativi, poi, il potere sugli esponenti passa in parte alla capogruppo.

1.5. D5 — Dall'autorizzazione alla BCC: adesione al gruppo e potere della capogruppo

Domanda. Dall'autorizzazione alle banche di credito cooperativo: una BCC può essere autorizzata restando indipendente? E che poteri ha la capogruppo?

Risposta ideale. No. L'art. 33, comma 1-bis, fa dell'adesione a un gruppo bancario cooperativo una condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria in forma di BCC, fatto salvo l'art. 37-bis, comma 1-bis, per le BCC di Trento e Bolzano, che possono costituire gruppi provinciali o adottare un sistema di tutela istituzionale in alternativa al gruppo: un fattore organizzativo diventa requisito di accesso, che si aggiunge alle condizioni dell'art. 14. Il gruppo si compone di una capogruppo s.p.a., il cui capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle BCC e che ha un patrimonio netto minimo di un miliardo, delle BCC aderenti e delle società controllate; la direzione e il coordinamento poggiano sul contratto di coesione, art. 37-bis, commi 1 e 3. I poteri della capogruppo, esercitati nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico, sono quelli di indirizzo e controllo, proporzionati alla rischiosità delle aderenti; i casi in cui può nominare, opporsi alla nomina o revocare componenti degli organi, fino alla maggioranza; e l'esclusione dal gruppo per gravi violazioni. Il contratto prevede la garanzia

in solido, comma 4, e le banche nelle classi di rischio migliori hanno più autonomia, comma 3-ter. Adesione, recesso ed esclusione sono autorizzati dalla Banca d'Italia, comma 5. Chi esce dal gruppo cambia natura o cessa, perché l'art. 36, comma 1-bis, consente solo la trasformazione in s.p.a., con autorizzazione, altrimenti la liquidazione. Per le popolari il legislatore ha scelto un'altra strada, ed è il confronto successivo.

1.6. D6 — Dalle popolari alle BCC: il filo della specialità cooperativa

Domanda. Dalle popolari alle BCC: qual è il filo che le lega, e che cosa resta della specialità cooperativa?

Risposta ideale. Il filo è che la forma cooperativa ha dovuto fare i conti con il capitale e con la vigilanza prudenziale europea, e che il legislatore ha risposto in modo diverso per i due tipi. Ciò che le accomuna sta nell'art. 28: l'attività bancaria in forma cooperativa è riservata a popolari e BCC, comma 1; nessuna è soggetta ai controlli governativi del codice civile, comma 2; e il rimborso delle azioni in caso di recesso, anche per trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, per la computabilità nel capitale primario: lo limita la banca, entro le disposizioni di vigilanza, comma 2-ter. Qui il diritto societario si piega a quello prudenziale. Poi le strade divergono. Per le popolari il decreto legge 3/2015 ha imposto un limite di attivo, oggi 16 miliardi per la legge 21/2024, art. 29, comma 2-bis: oltre, si riduce l'attivo, ci si trasforma in s.p.a. o si liquida, comma 2-ter, cioè si esce dal tipo. Per le BCC il decreto legge 18/2016 ha conservato il tipo e ne ha compensato la fragilità dimensionale con il gruppo. Anche la mutualità è graduata: solo le BCC sono a mutualità prevalente, art. 28, comma 2-bis, operano prevalentemente con i soci, art. 35, e destinano a riserva legale almeno il settanta per cento degli utili, art. 37, contro il dieci per cento delle popolari, art. 32. Il residuo di specialità è dunque più forte nelle BCC. Come si traduce in deroghe al diritto comune è la domanda successiva.

1.7. D7 — La specialità bancaria rispetto al diritto comune

Domanda. In che cosa la banca si discosta dal diritto comune? Mi faccia cinque esempi, dall'art. 12 alle cooperative.

Risposta ideale. Il metodo è la disapplicazione puntuale del codice civile, per sostituire controlli civilistici con la vigilanza e per proteggere il capitale. Primo esempio, l'art. 12, comma 3: l'emissione di obbligazioni è deliberata dall'organo amministrativo, ma questo vale dal 2003 anche per la s.p.a., e la vera deroga è che non si applicano gli artt. 2410, 2412 e le altre norme civilistiche elencate dal comma, fino al 2419. Niente verbale notarile con iscrizione, niente tetto dell'art. 2412, niente assemblea degli obbligazionisti e rappresentante comune, e al loro posto la vigilanza della Banca d'Italia, commi 5-7. Secondo, l'art. 28, comma 2: popolari e BCC sono sottratte ai controlli governativi sulle cooperative, perché vigila la Banca d'Italia. Terzo, l'art.

150-bis, che elenca per via negativa le norme del codice sulle cooperative inapplicabili ai due tipi. Quarto, l'art. 30, comma 1: un voto per socio, qualunque sia il numero delle azioni, e il codice, all'art. 2538, consente invece alle cooperative comuni di attribuire più voti alla persona giuridica, cosa che l'art. 150-bis esclude; l'unica deroga al voto per testa è per i soci finanziatori, art. 150-quater. Quinto, l'art. 32: la popolare destina a riserva legale almeno il dieci per cento degli utili, mentre l'art. 2545-quater prevede il trenta per cento per le cooperative comuni. Non è deregolazione: ogni deroga risponde alla vigilanza o alla qualità del patrimonio. E la vigilanza oggi ha tre livelli europei.

1.8. D8 — Dalle direttive al passaporto europeo e al MVU

Domanda. Dalle direttive al passaporto europeo e al Meccanismo di vigilanza unico: che ne è oggi del passaporto?

Risposta ideale. Il passaporto, nato con le direttive, non è stato abrogato dal MVU ma assorbito. La seconda direttiva ha introdotto la licenza unica e il controllo dello Stato d'origine: la banca autorizzata in uno Stato può stabilire succursali o prestare servizi negli altri senza nuova autorizzazione, e il TUB lo traduce negli artt. 15 e 16. Oggi quelle norme rinviano alle procedure del MVU: le banche italiane stabiliscono succursali in Italia e negli altri Stati comunitari in conformità delle disposizioni del MVU, art. 15, comma 01, ed esercitano la libera prestazione di servizi secondo le stesse disposizioni, art. 16, comma 1. Il regolamento 1024/2013 spiega perché: fra gli Stati partecipanti le procedure di Stato d'origine e Stato ospitante si applicano soltanto per i compiti non attribuiti alla BCE, art. 17, par. 1, e per la banca che apre una succursale in uno Stato non partecipante la BCE esercita i compiti dell'autorità d'origine, art. 4, par. 1, lett. b), salvo che per le meno significative quei compiti tornano alle autorità nazionali, art. 6, par. 6. Il riparto per significatività si legge nel TUB: l'art. 15, comma 1, lascia alla Banca d'Italia il potere di vietare la nuova succursale di un soggetto meno significativo, e per le banche di Stati non partecipanti resta la comunicazione preventiva con il termine di due mesi, comma 3. I principi della seconda direttiva restano, dunque: è cambiato chi li applica, e ai livelli della vigilanza europea è dedicata la domanda successiva.

1.9. D9 — Dall'EBA al SEVIF alla BCE: i livelli della vigilanza europea e la Banca d'Italia

Domanda. Mi parli dell'EBA, del SEVIF e della BCE: sono tre livelli di vigilanza europea? E la Banca d'Italia dove si colloca?

Risposta ideale. Sono livelli diversi, che fanno cose diverse. Il SEVIF, nato nel 2010-2011 dopo la crisi, è definito dall'art. 1, comma 1, lett. h-bis): ABE, AEAP, AESFEM, Comitato congiunto, CERS e autorità di vigilanza degli Stati membri. Dentro il SEVIF l'EBA, istituita con il regolamento 1093/2010, fa le regole ma non vigila sulle singole banche: propone le norme tecniche che la Commissione adotta, emana orientamenti e raccomandazioni, media le controversie fra

autorità nazionali; il CERS presidia il rischio sistemico. Il SEVIF riguarda tutti gli Stati membri. Il Meccanismo di vigilanza unico, istituito con il regolamento 1024/2013, è un altro livello: vigilanza operativa sugli Stati la cui moneta è l'euro e su quelli in cooperazione stretta, con la BCE che vigila direttamente le banche significative dal 4 novembre 2014. Il SEVIF non era bastato, perché la vigilanza restava nazionale: il MVU non lo sostituisce, ma vi aggiunge il livello operativo. La Banca d'Italia sta in entrambi. L'art. 6, comma 3, TUB la dichiara parte del SEVIF e del MVU; il comma 1 impone alle autorità creditizie di agire in armonia con il diritto dell'Unione; il comma 3-bis di assicurare il rispetto del CRR e delle norme tecniche; il comma 4 le consente accordi con l'ABE e il ricorso all'ABE per le controversie transfrontaliere. L'art. 6-bis regola il suo ruolo nel MVU.

1.10. D10 — Dall'art. 5 all'art. 127: la trasparenza come secondo perimetro

Domanda. Parta dall'art. 5 e lo colleghi all'art. 127: oltre alla vigilanza prudenziale, nel Testo unico c'è una vigilanza diversa, con altri poteri?

Risposta ideale. Il collegamento è l'art. 127, comma 01, che apre il Capo III del Titolo VI, «Regole generali e controlli»: le autorità creditizie esercitano i poteri del titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità dell'art. 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. Quindi sì, c'è una vigilanza diversa, quella sulla trasparenza. È una finalità aggiuntiva e non un doppione, perché la vigilanza prudenziale protegge il patrimonio della banca e questa protegge il cliente nel rapporto contrattuale. L'ambito è fissato dall'art. 115: le norme si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica da banche e intermediari finanziari, quindi conta il luogo dell'attività e non il titolo autorizzativo. Il regime ha tre tratti. Le disposizioni sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente, art. 127, comma 1. Le nullità operano solo a vantaggio del cliente e sono rilevabili d'ufficio, comma 2. Le informazioni sono rese almeno in italiano, comma 1-bis. Sul versante pubblicistico l'art. 128 dà alla Banca d'Italia poteri di acquisire informazioni e di ispezione, e l'art. 128-ter le misure inibitorie: inibire l'attività o specifiche forme di offerta, sospenderla per non più di novanta giorni in caso di urgenza, pubblicare i provvedimenti. Sono due perimetri con due interessi, la stabilità e la tutela del cliente; il regolamento 1024/2013 prevede, al considerando 29, che la BCE cooperi con le autorità nazionali responsabili della tutela dei consumatori e dell'antiriciclaggio.